

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện Quy chế

Quy định đảm bảo Quy chế được tuân thủ và triển khai:

1. Đối với việc cấp giấy phép xây dựng: Tất cả các công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020.

2. Về triển khai các Quy chế ở khu vực đặc thù: Việc quản lý đối với khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, được thực hiện theo khoản 2, Điều 4 Quy chế này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

3. Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể: Nội dung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trong quá trình thực hiện phải được thực hiện điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nội dung quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì tham mưu, đề xuất các nội dung về quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Giang thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy chế này.

b) Giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Giang; xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo trong phạm vi quyền hạn quản lý nhà nước của mình theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Quy chế; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung Quy chế (trường hợp cần thiết).

2. Sở Giao thông Vận tải

a) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc thực hiện Quy chế này. Thực hiện việc quản lý công trình giao thông của đô thị theo phân cấp. Thỏa thuận quảng cáo trên phương tiện giao thông; Thỏa thuận vị trí xây dựng công trình chờ xe buýt (nếu có), điểm đỗ xe đón khách và các công trình giao thông vận tải khác có liên quan.

b) Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân trong việc xác định phạm vi hành lang bảo vệ kết cấu đường bộ; Hành lang an toàn đường bộ, đường thủy.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, bố trí vốn đầu tư (trong kế hoạch trung hạn và hàng năm) cho các công trình

cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, các dự án xây dựng công trình công cộng, phục vụ cộng đồng dân cư (*như vườn hoa, công viên cây xanh, bãi đỗ xe tĩnh, sân chơi cho thanh thiếu niên, các dự án cải tạo, di dời nguồn ô nhiễm*).

b) Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng công trình, đối với những công trình thuộc diện khuyến khích đầu tư và được hưởng ưu đãi quy định tại Quy chế này, theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với những công trình thuộc diện khuyến khích đầu tư và được hưởng ưu đãi quy định tại Quy chế này, theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang

a) Công bố đầy đủ, công khai, rộng rãi Quy chế này tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường, xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, nhân dân biết và thực hiện.

b) Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, trình cấp thẩm quyền ban hành để quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị của công trình kiến trúc.

c) Lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.

d) Ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương để lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đối các khu vực theo quy định tại Quy chế này và các khu vực khác; Xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cộng đồng dân cư và khách du lịch theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

đ) Lập kế hoạch cụ thể hàng năm để di dời hoặc chuyển đổi chức năng sử dụng các công trình thủ công nghiệp, cơ sở nhà xưởng sản xuất đang tồn tại, có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chủ trì, lập quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xem xét, cho phép sử dụng công trình kiến trúc vào các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ (*công trình công cộng tập trung đông người*) theo đúng quy định hiện hành.

e) Căn cứ các quy định của Nhà nước, của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu đãi khuyến khích đầu tư, chính sách xã hội hóa đầu tư, đối với các công trình trên địa bàn, thuộc diện khuyến khích đầu tư tại Quy chế này, để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch được duyệt.

g) Bố trí vốn ngân sách hàng năm để tổ chức cắm mốc các tuyến đường theo Quy hoạch được duyệt làm cơ sở quản lý việc đầu tư xây dựng công trình.

h) Rà soát và lập điều chỉnh các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với của quy hoạch phân khu, quy hoạch chung hoặc nội dung phê duyệt chưa đầy đủ các tiêu chí đảm bảo cho việc quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

i) Quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình kiến trúc theo đúng quy hoạch được duyệt. Đối với các dân cư mới, khu đô thị

mới, quản lý chặt chẽ, nhằm bảo đảm chủ đầu tư, phải xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phải kết nối được với mạng lưới hạ tầng chung của đô thị và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

k) Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các nhà đầu tư và nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch; Quản lý chỉ giới, cao độ quy hoạch theo thẩm quyền. Giải quyết các thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, phường trực thuộc; Thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế này.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thường xuyên kiểm tra các tổ chức, các nhân trong việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên xử lý theo quy định.

5. Các Sở, ban, ngành có liên quan, các chủ sở hữu, chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình, đơn vị tư vấn, thi công xây dựng và các tổ chức có liên quan, cộng đồng dân cư có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, Ủy ban nhân dân các phường, xã trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện Quy chế này; Phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền tại địa bàn phụ trách, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

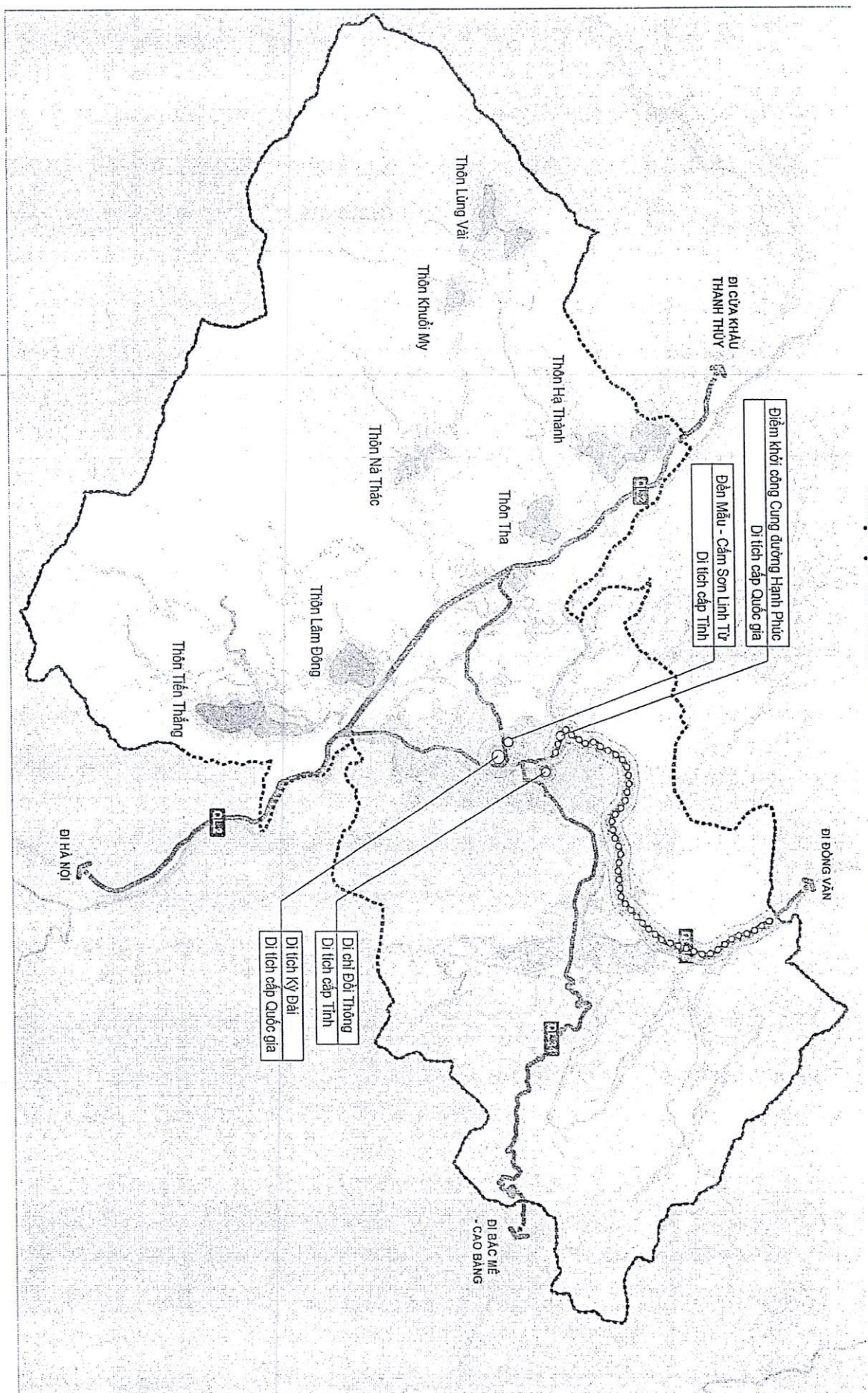
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế

1. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và các quy định hiện hành khác, thì thực hiện theo quy định có giá trị pháp lý cao hơn.

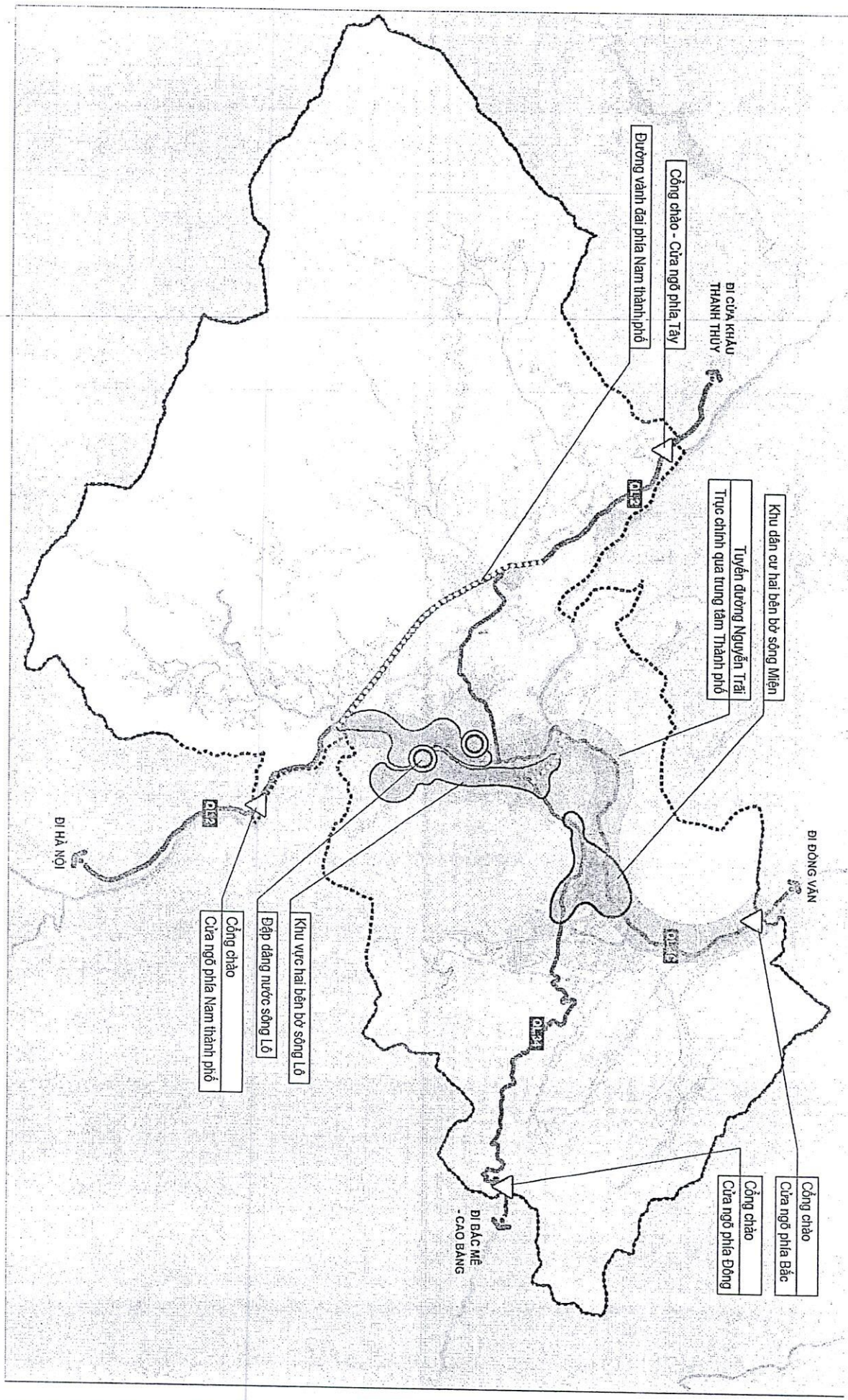
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời có ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang, để tổng hợp và phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp./.

Phụ lục I: BẢN ĐỒ KHU VỰC BẢO TỒN

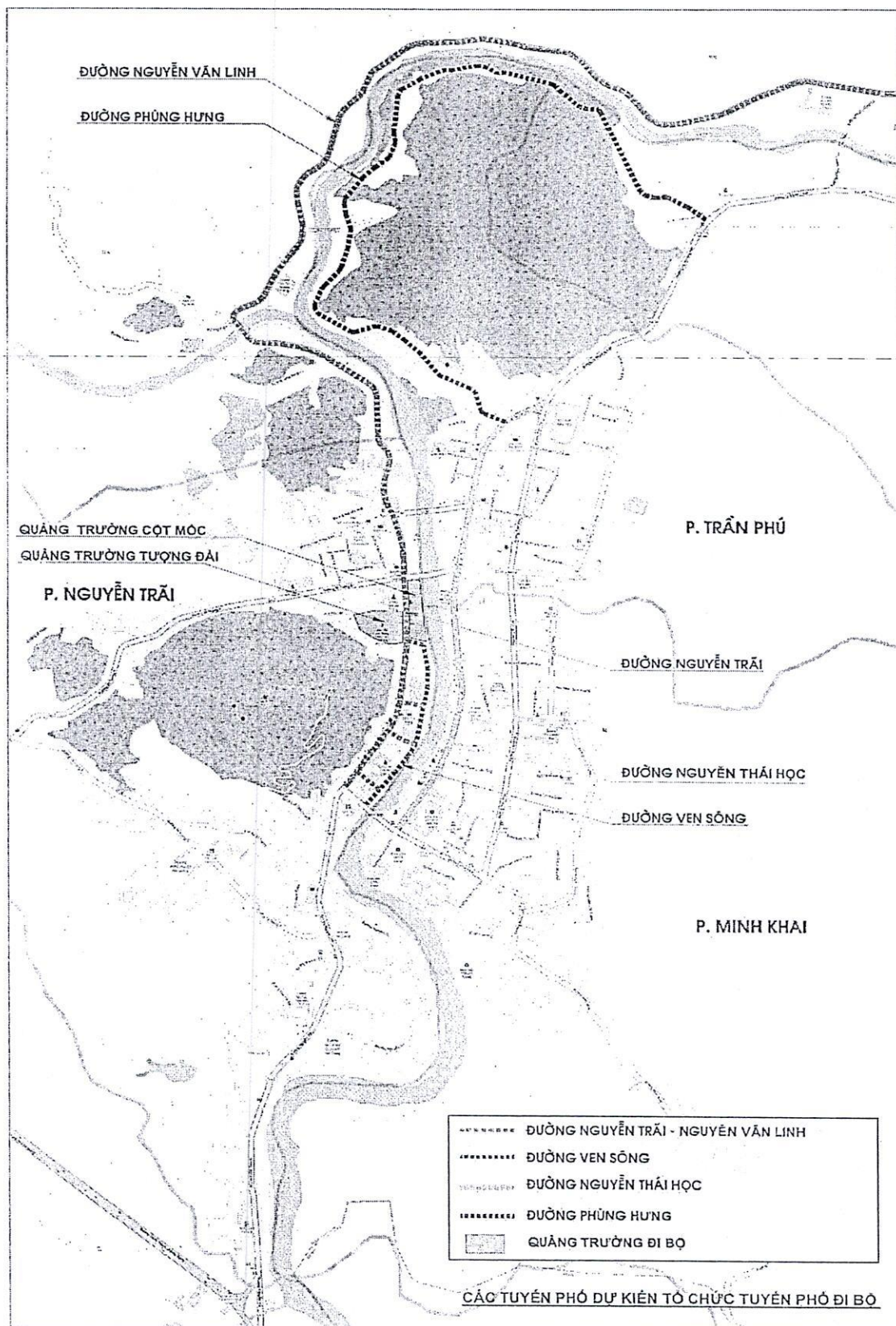




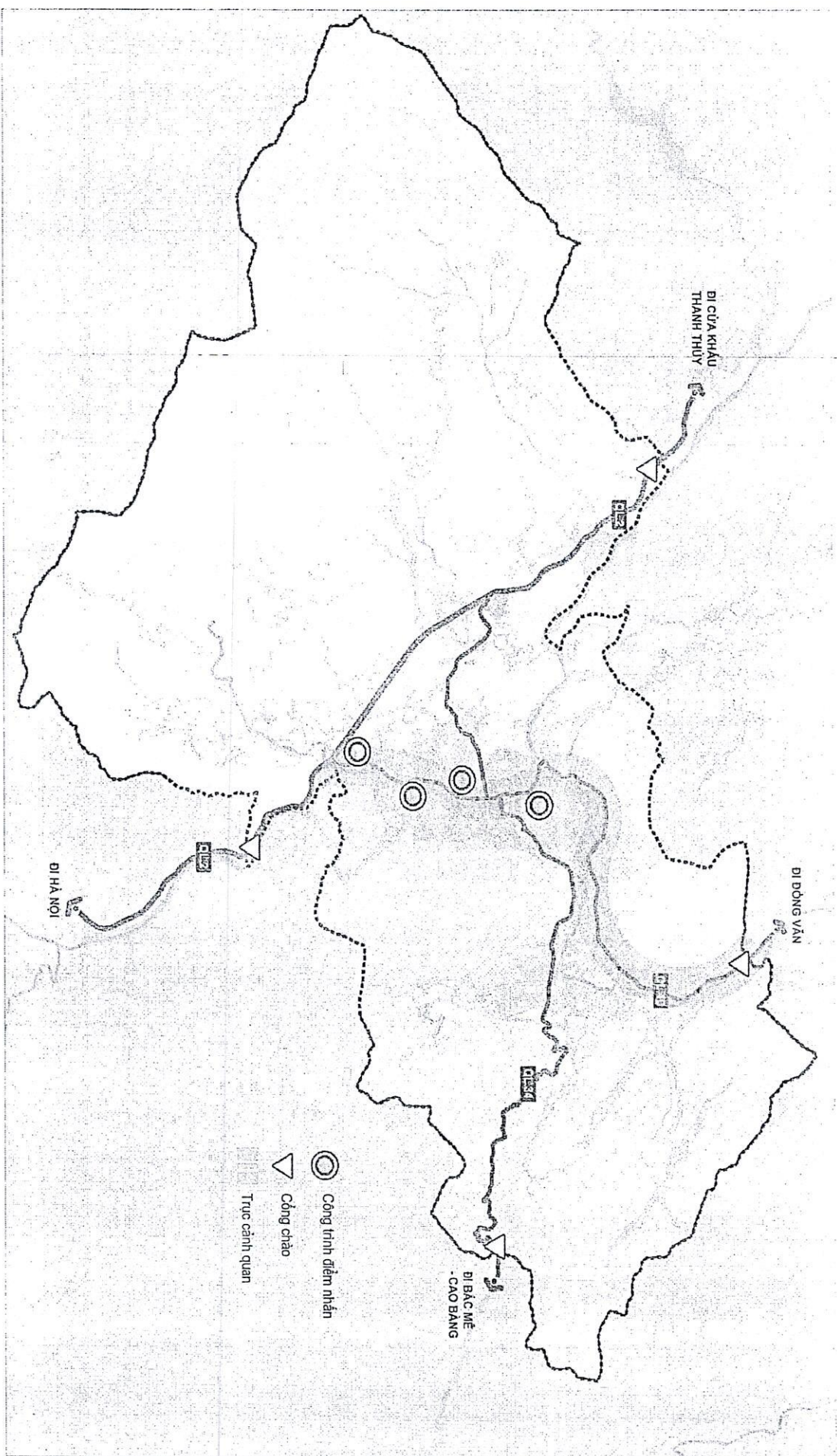
Phụ lục III: CÁC KHU VỰC THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ TỔ CHỨC THI TUYÊN ĐỒ AN QUY HOẠCH CHI TIẾT VÀ ĐỒ AN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

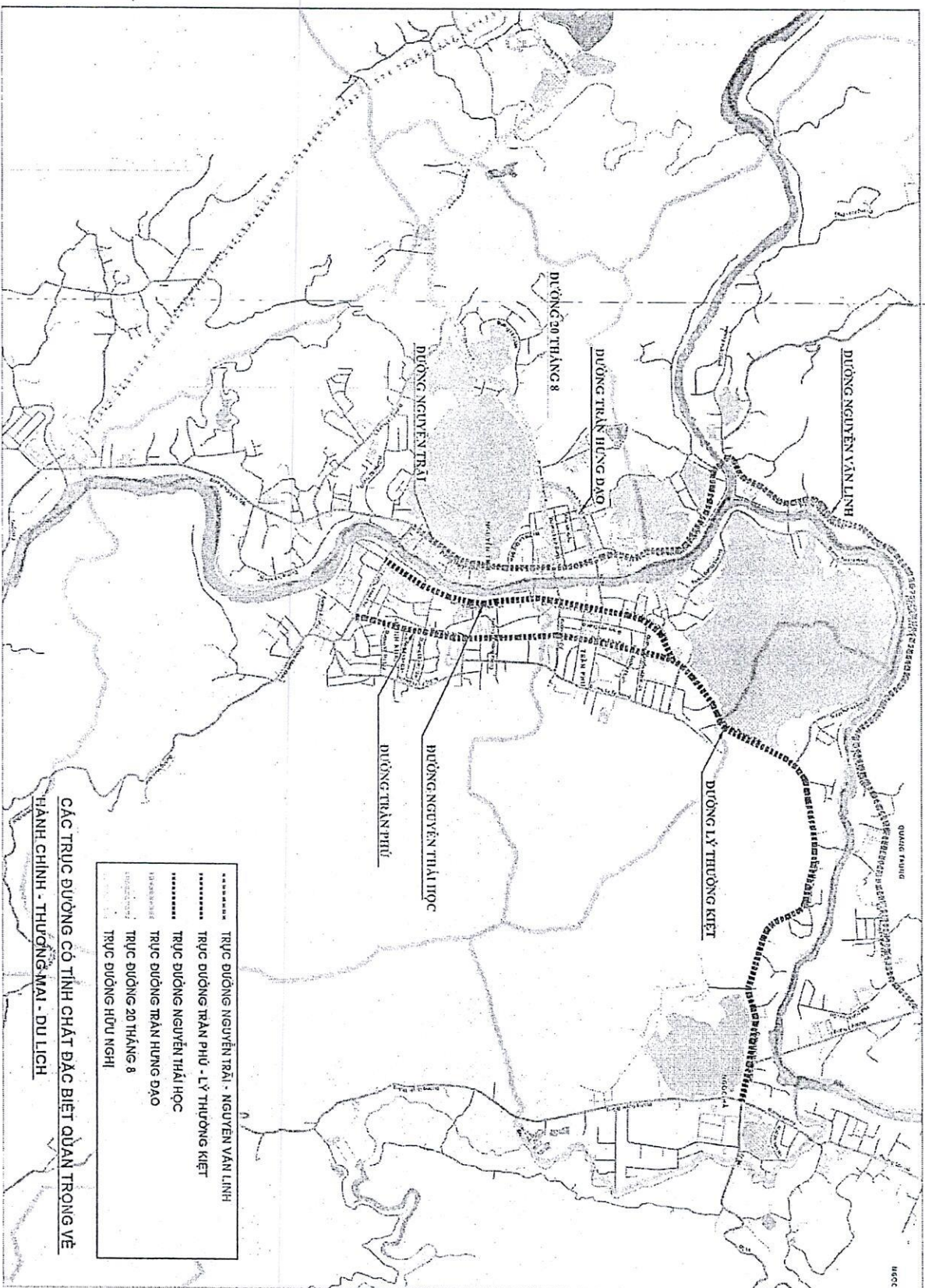


Phụ lục IV: CÁC TRỤC ĐƯỜNG ĐI BỘ

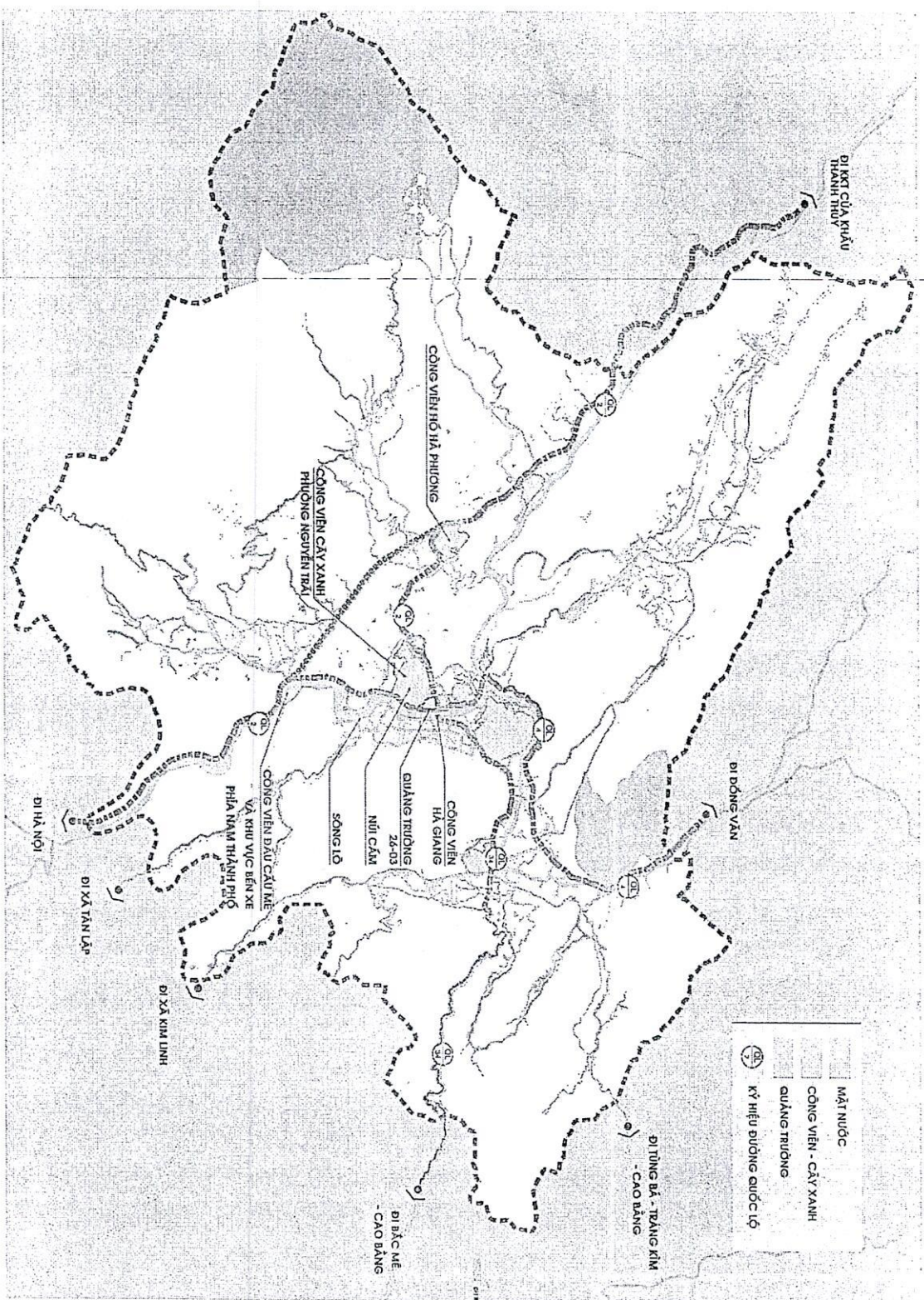


Phụ lục V: VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN





Phụ lục VII: BẢN ĐỒ QUẢNG TRƯỜNG, CÂY XANH, MẶT NƯỚC



Phụ lục VIII: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHU VỰC QUẢN LÝ ĐẶC THÙ CÁC LÀNG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DU LỊCH

1. Phạm vi

Khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù là: Thôn Tha, thôn Hạ Thành, thôn Nà Thác, thôn Khuổi My, thôn Lùng Vài xã Phương Độ. Thôn Lâm Đồng và thôn Tiến Thắng thuộc xã Phương Thiện.

2. Các quy định

a) Trục đường chính vào các thôn, bố trí các điểm dừng chân, công làng và các tiện ích phục vụ phát triển du lịch.

b) Xây dựng các công trình trong khu vực, không can thiệp thô bạo vào thiên nhiên, tôn trọng điều kiện tự nhiên.

c) Các công trình xây dựng trong phạm vi khu vực nêu trên, phải được cấp phép xây dựng.

d) Đối với tất cả các công trình kiến trúc tuân thủ theo các quy định sau:

- Quy mô công trình: Xây dựng các công trình vừa và nhỏ, dạng phân tán dọc theo các triền núi, hoặc đường hiện hữu.

- Về tầng cao: Công trình không vượt quá 3 tầng.

- Về vật liệu xây dựng: Các kết cấu bao che, phải sử dụng chủ yếu vật liệu truyền thống (*chiếm 90% diện tích bề ngoài*). Thành phần chịu lực có thể sử dụng vật liệu mới như: Bê tông cốt thép, khung thép, nhưng phải sơn màu nâu gỗ, hoặc sơn giả gỗ.

- Kiến trúc mái: Lợp mái phía trong nhà, có thể lợp tôn chống cháy và chống dột, nhưng lợp ngoài cùng, phải được phủ lớp lá để đồng bộ với cảnh quan xung quanh.

đ) Đối với nhà ở: Ngoài những quy định như các công trình khác, thì nhà ở trong các khu vực này, phải xây theo mẫu nhà sàn truyền thống về kiểu dáng, các chi tiết trang trí, vật liệu bao che. Về tỷ lệ nhà có thể thay đổi, để phù hợp với yêu cầu công năng cho sinh hoạt trong thời điểm này. Cụ thể như sau:

- Tầng 1 cao 2,7m, là chiều cao đáp ứng được cho một du khách nước ngoài hoạt động thoải mái. Tầng 1 có thể tích hợp một số công năng như: WC, bếp, không gian tiếp khách.

- Đối với các thôn vùng cao, tầng 1 có thể được xây kết cấu bao che chống nóng, chống lạnh. Tuy nhiên, phải đảm bảo khoảng trống từ 50% đến 70% bề mặt tường, để không cản trở tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh. Khuyến khích sử dụng vách kính, làm lớp bao che tầng 1.

e) Quy định về các biển hiệu, biển quảng cáo:

- Các biển hiệu, biển chỉ dẫn, được chỉ định bằng vật liệu tự nhiên, mang chất liệu gần gũi với thiên nhiên và người dân bản địa.

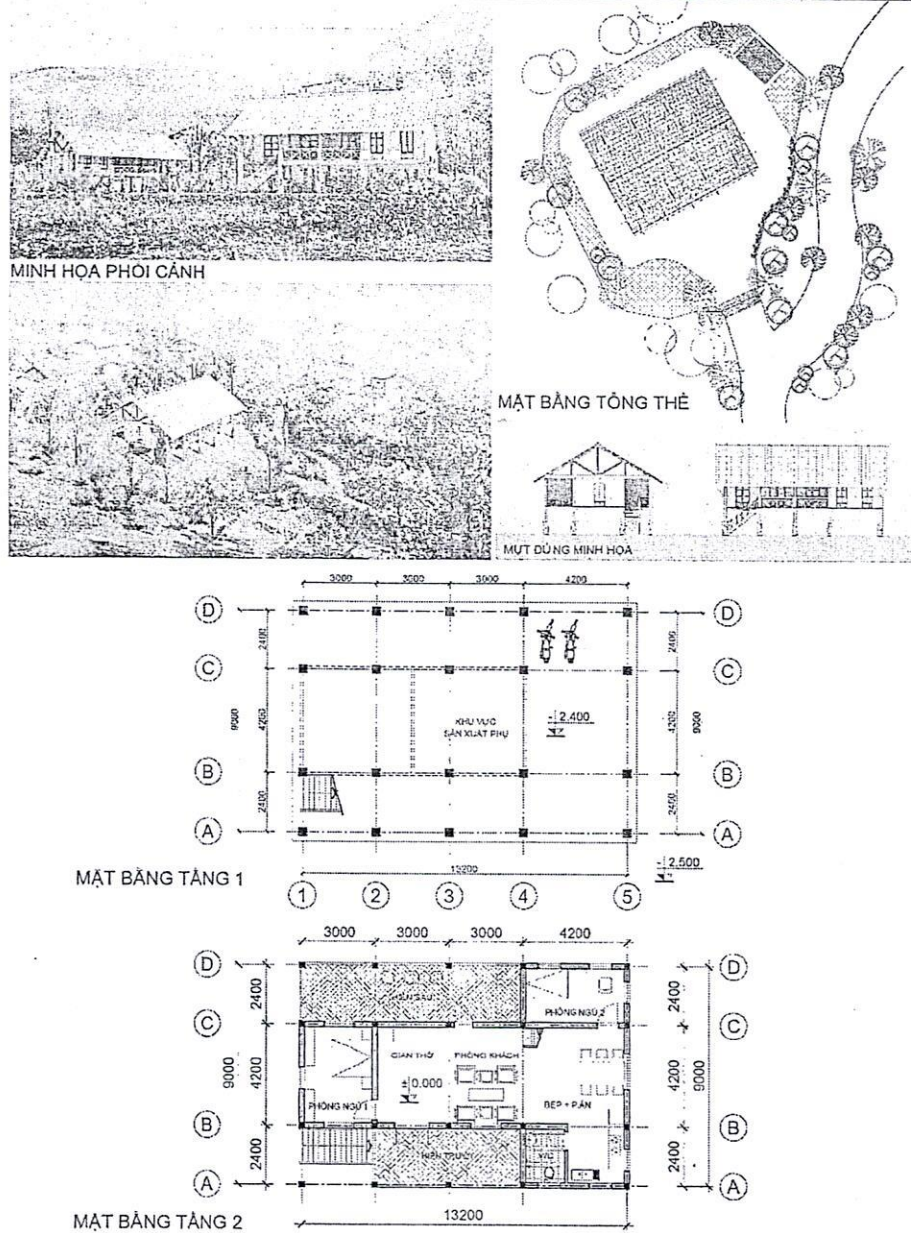
- Các chữ trên biển chỉ dẫn, được dán decal, hoặc gắn bằng chữ liền, hạn chế viết bằng sơn.



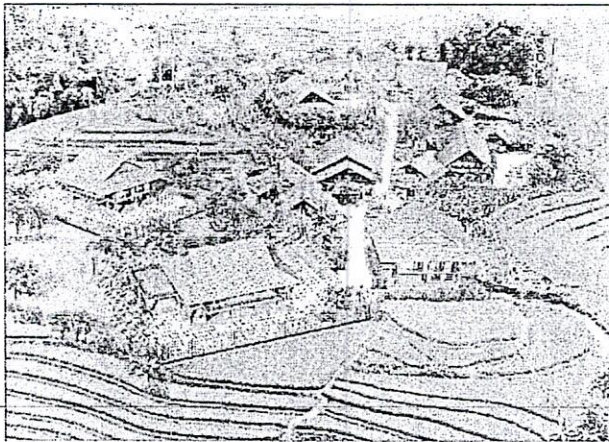
Hình 23: Minh họa biển quảng cáo, biển chỉ dẫn tại làng văn hóa du lịch

3. Một số mẫu nhà tham khảo

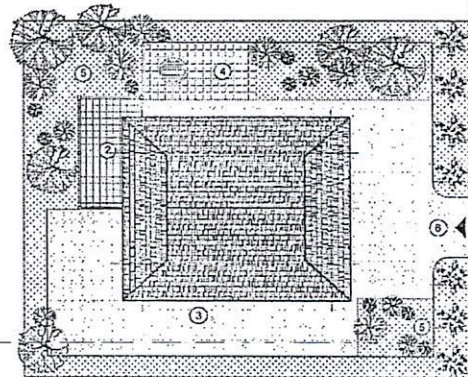
Mẫu số 1



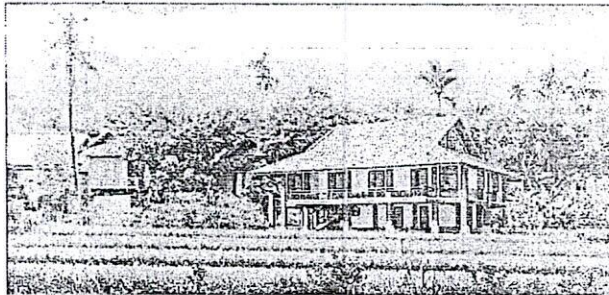
Mẫu số 2



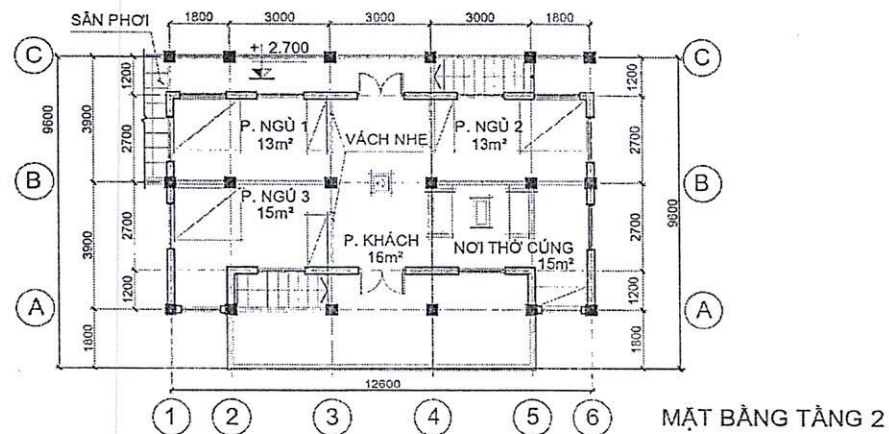
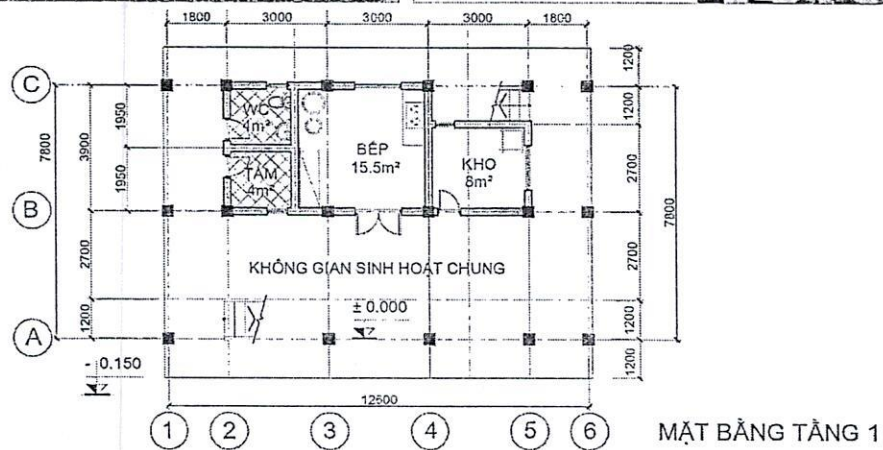
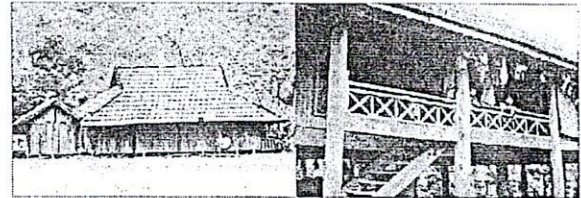
MINH HỌA PHỐI CẢNH

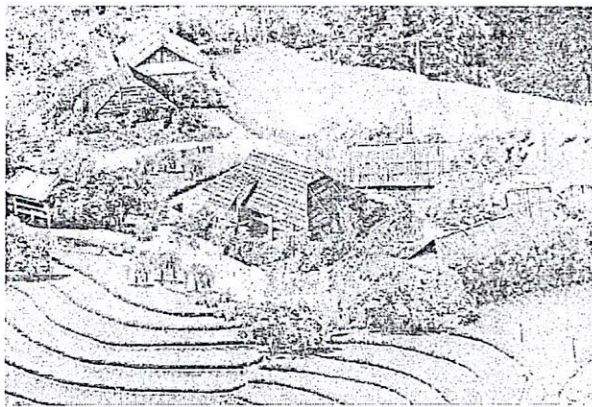


MẶT BẰNG TỔNG THỂ

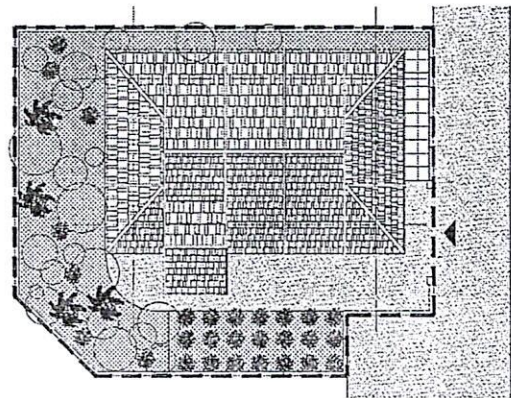


HÌNH THỨC MÁI VÀ LAN CAN NHÀ TRUYỀN THỐNG



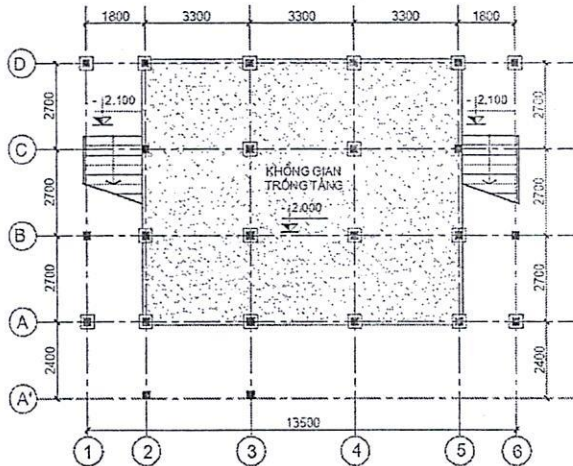
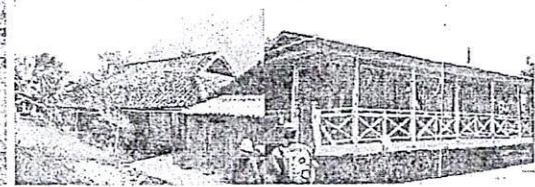


MINH HOA PHỐI CẢNH

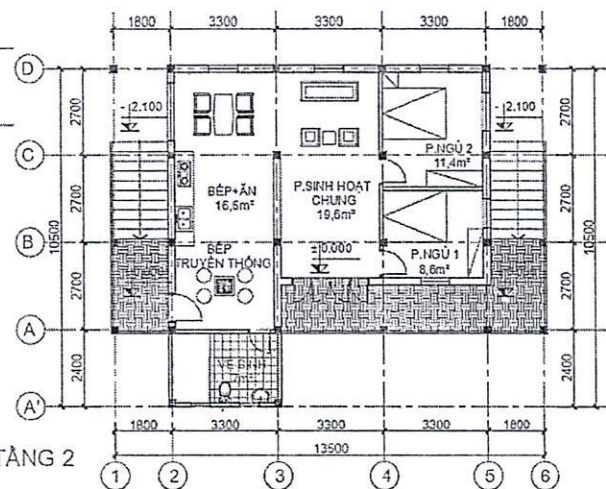


MẶT BẰNG TỔNG THỂ

HÌNH THỨC Mái VÀ LAN CAN NHÀ TRUYỀN THỐNG

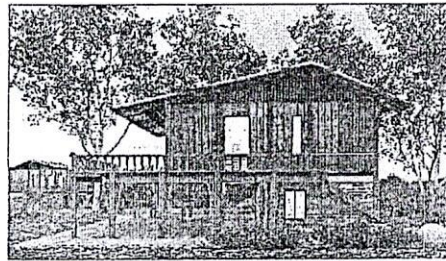
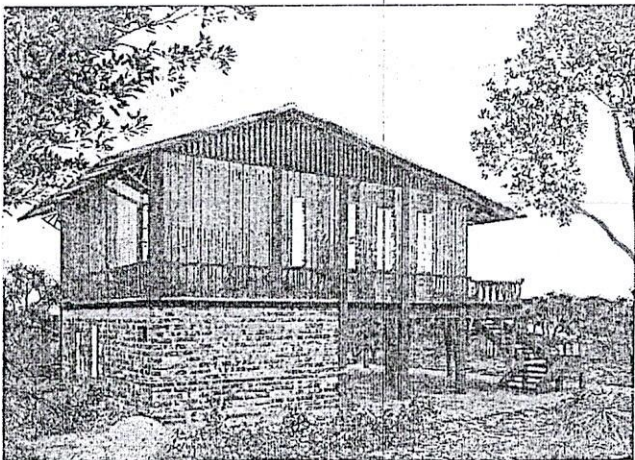
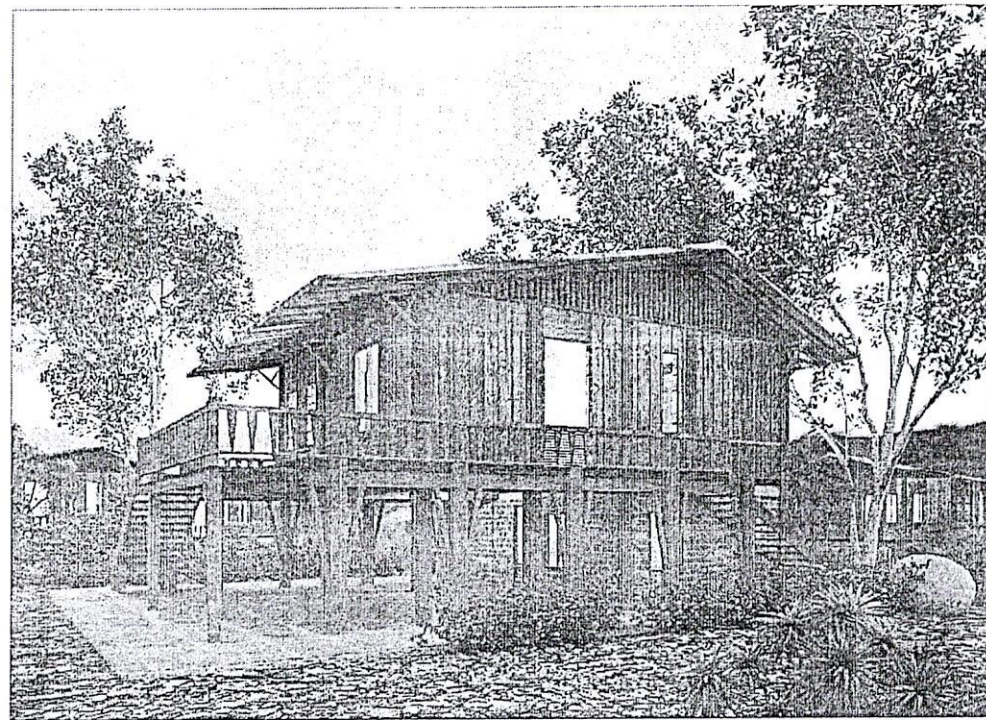
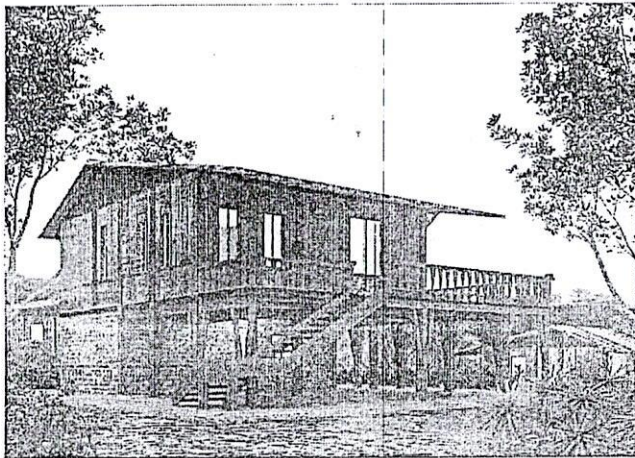


MẶT BẰNG TRỐNG TẦNG 1

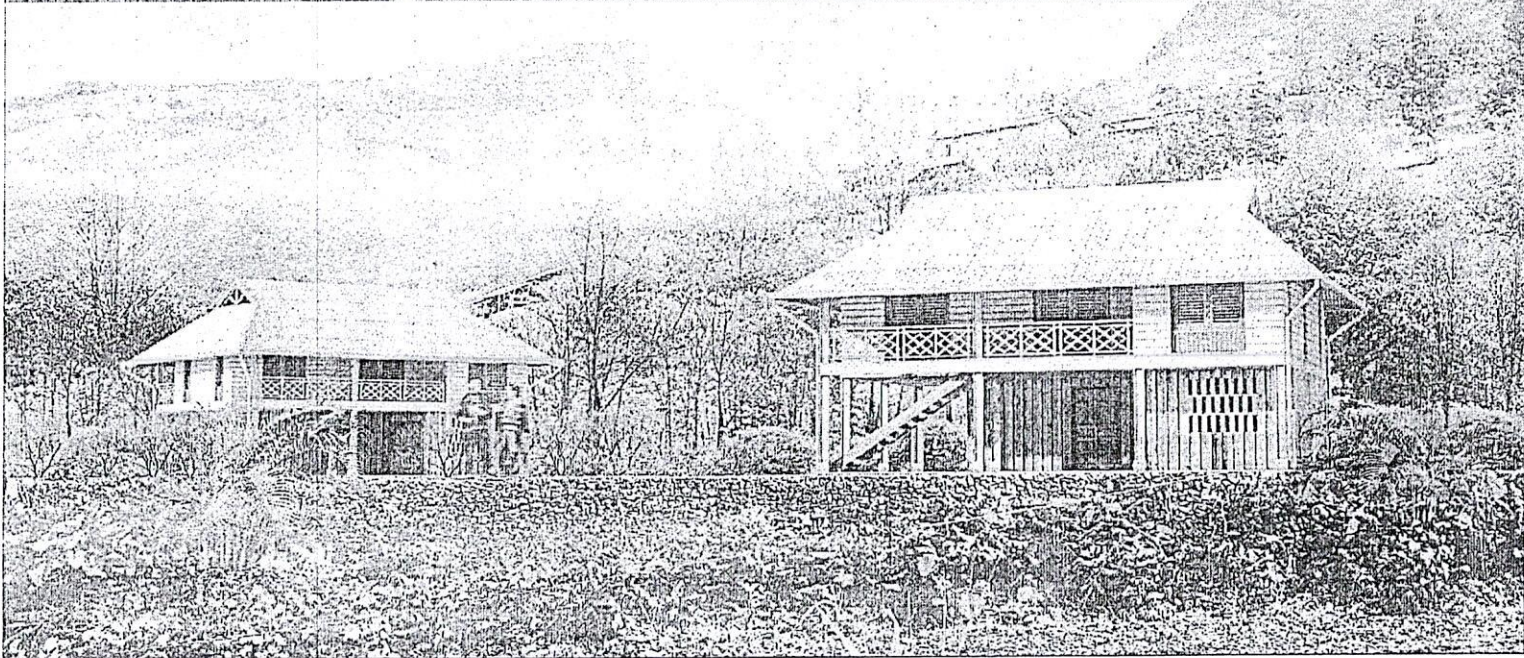
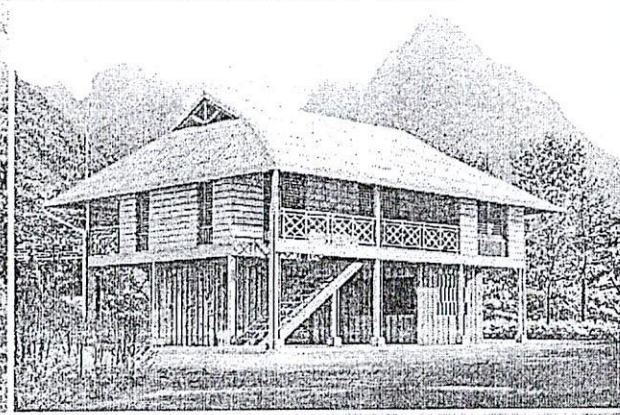
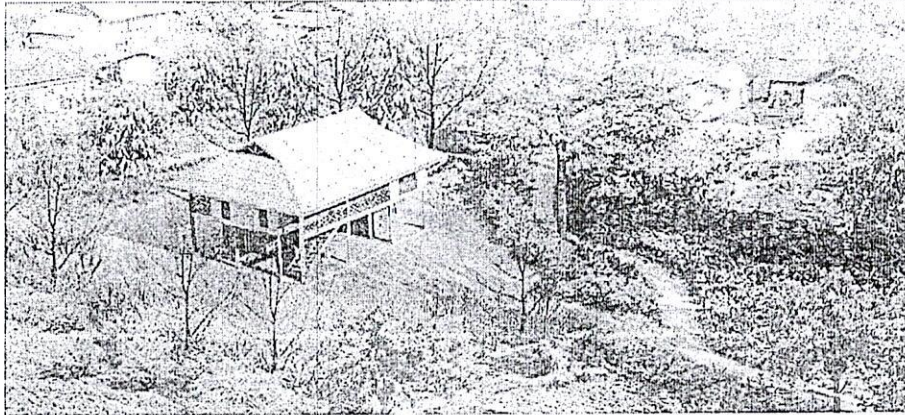


MẶT BẰNG TẦNG 2

Mẫu số 4



Mẫu số 5



Phụ lục IX: QUY ĐỊNH NHÀ Ở TRONG CÁC NGÕ NHỎ

Các quy định về nhà ở trong ngõ nhỏ, nhằm đảm bảo cho việc lưu thông không khí, ánh sáng và thoát nạn. Do đó chiều cao, khoảng lùi, khoảng đua của nhà ở trong các ngõ nhỏ, cần phải được kiểm soát.

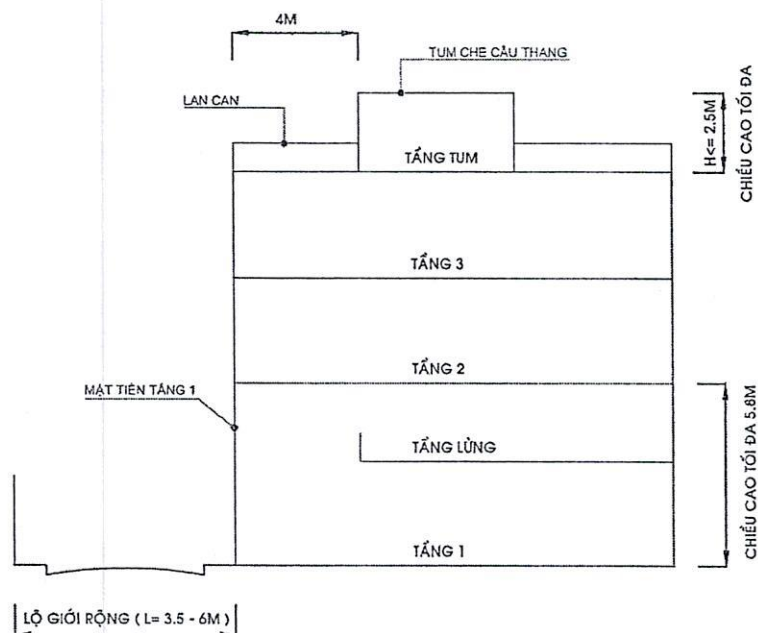
1. Đối với đường, ngõ có lộ giới từ 3,5m đến 6m:

a) Trường hợp 1: Nhà ở xây sát lộ giới (Xem chi tiết hình 23)

- Quy mô tối đa 3 tầng (chưa bao gồm tum thang), trong đó tầng 1 được phép xây tầng lửng.

- Tum thang cao không quá 2,5m, có khoảng lùi lớn hơn hoặc bằng 4m so với tầng 3.

- Ban công đua ra từ tầng 2, tối đa không quá 0,9m.



Hình 24: Quy định nhà ở trong ngõ 3,5 đến 6m (trường hợp 1)

b) Trường hợp 2: Nhà ở xây sát lộ giới. (Xem chi tiết hình 25).

- Quy mô tối đa 4 tầng (chưa bao gồm tum thang), trong đó tầng 1 được phép xây tầng lửng.

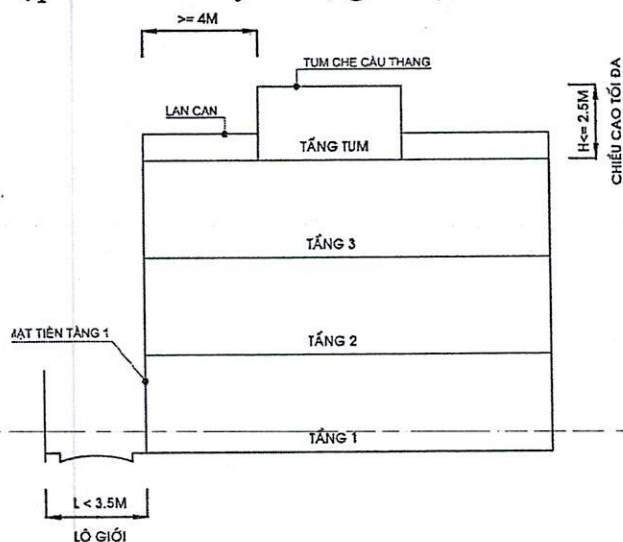
- Tầng 4 có khoảng lùi là 3,5m và tầng tum thang có khoảng lùi 4m, so với tầng 4 là 4m.

- Tum thang cao không quá 2,5m.

- Ban công đua ra từ tầng 2 không quá 0,9m.

2. Đối với đường, ngõ có lộ giới dưới 3,5m:

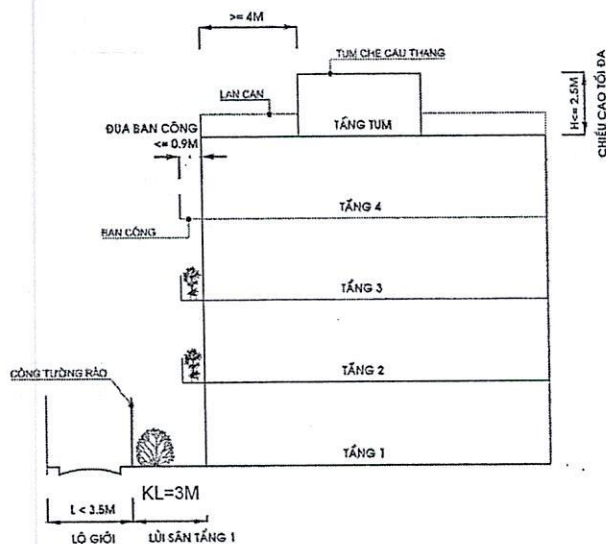
a) Trường hợp 4: Nhà ở xây sát lộ giới. (Xem chi tiết hình 26).



Hình 27: Quy định nhà ở trong ngõ nhỏ hơn 3,5m (trường hợp 4)

- Quy mô tối đa 3 tầng, không có tầng lửng.
- Tum thang cao không quá 2,5m và có khoảng lùi bằng 4m, so với tầng 3.
- Ban công đưa ra từ tầng 2 không quá 0,9m.

b) Trường hợp 5: Nhà ở có khoảng lùi so với lộ giới:



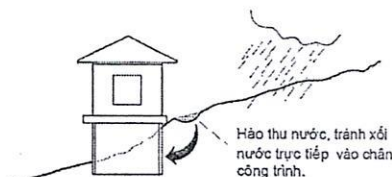
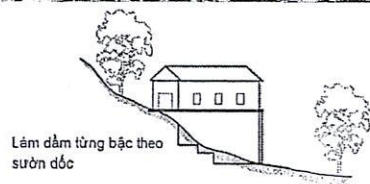
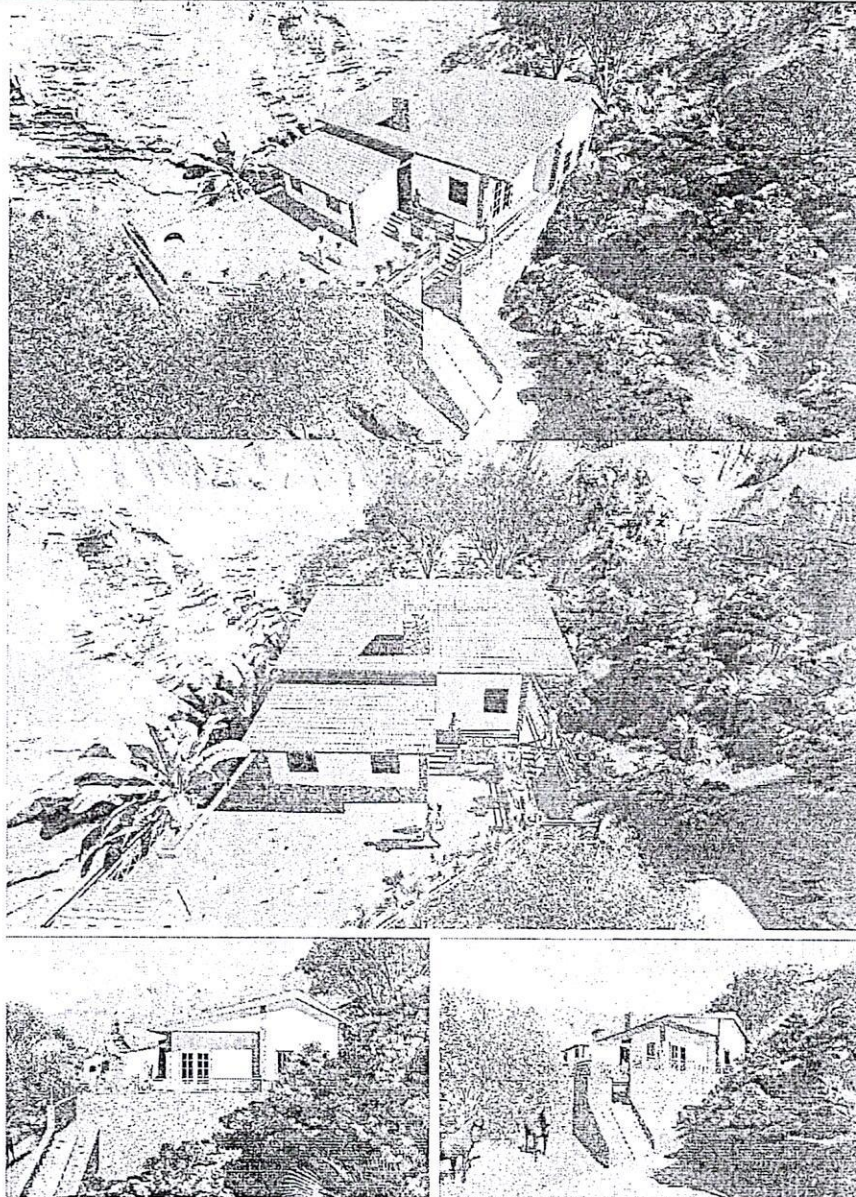
Hình 28: Quy định nhà ở trong ngõ nhỏ hơn 3,5m (trường hợp 5)

- Quy mô tối đa 4 tầng, không có tầng lửng.
- Khoảng lùi từ tầng 1, lớn hơn hoặc bằng 3m và tầng tum thang có khoảng lùi bằng 4m, so với tầng 4.
- Tum thang cao không quá 2,5m.
- Ban công đưa ra từ tầng 2, tối đa không quá 0,9m.

Phụ lục X: MẪU THAM KHẢO NHÀ VƯỜN NÔNG THÔN KHUYẾN KHÍCH XÂY DỰNG TẠI KHU VỰC VÀNH ĐAI SINH THÁI

Khu vực vành đai sinh thái, có tổng diện tích 13.755ha, gồm 05 phân khu; Là khu vực tập trung phát triển các chức năng sinh thái, bao quanh khu vực phát triển đô thị, thuộc Phân khu 5, Phân khu 7, Phân khu 8, Phân khu 9 (Xem Điều 6).

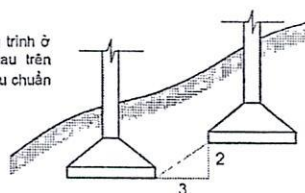
Mẫu số 1 – Nhà ở 1 tầng

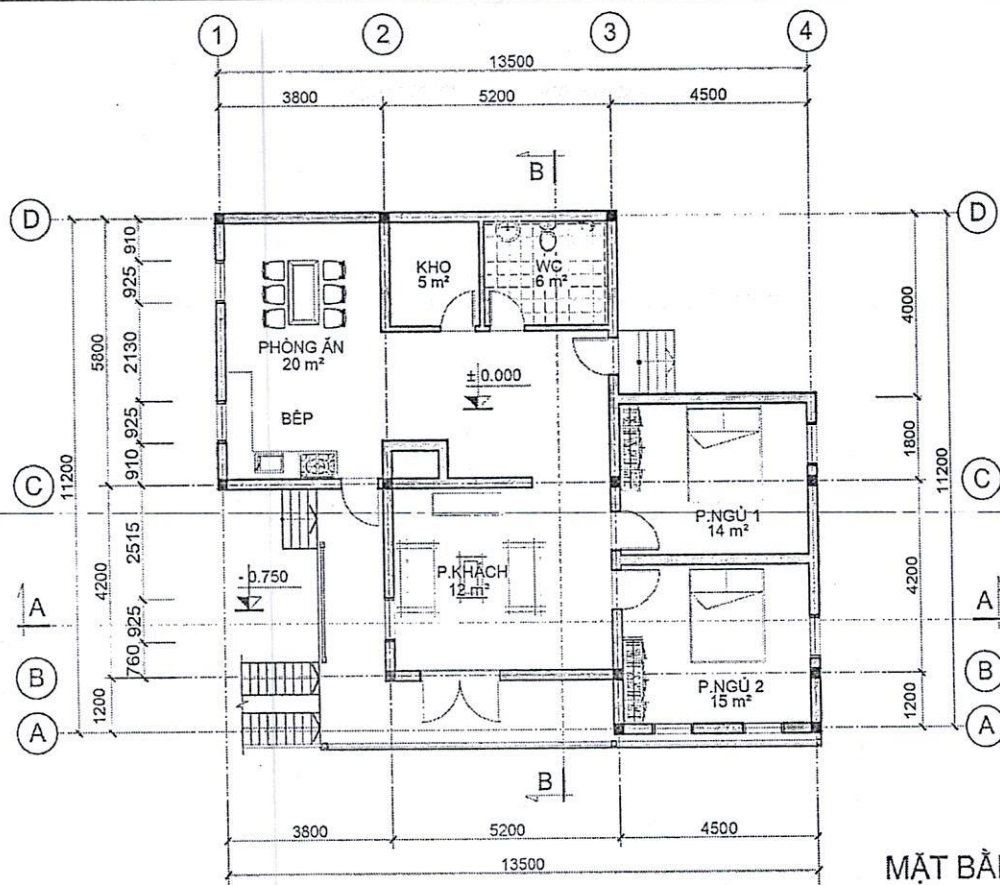


Giải pháp kết cấu:

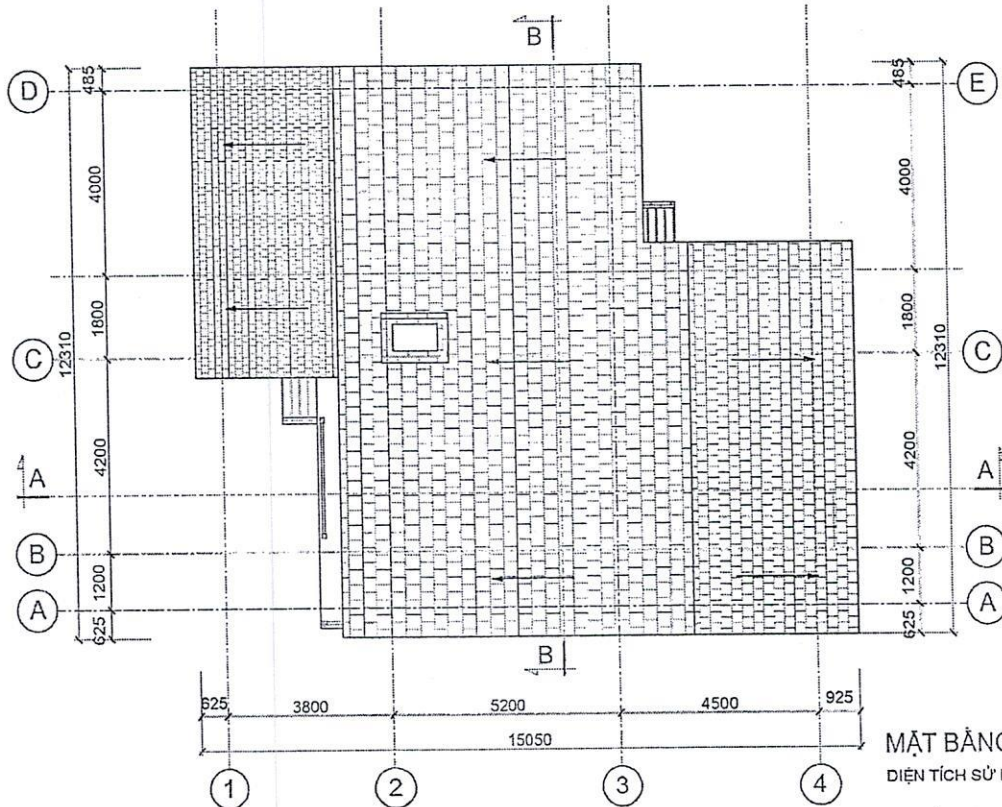
- Tận dụng cốt nền tự nhiên, gia cố thêm đá hộc, hạn chế sạt lở.
- Lâm dầm từng bậc theo sườn dốc.
- Phía sau công trình đào hào thu nước, tránh xói nước vào chân công trình.

Bố trí móng công trình ở độ sâu khác nhau trên mái dốc (theo Tiêu chuẩn DTU13-1, Pháp)



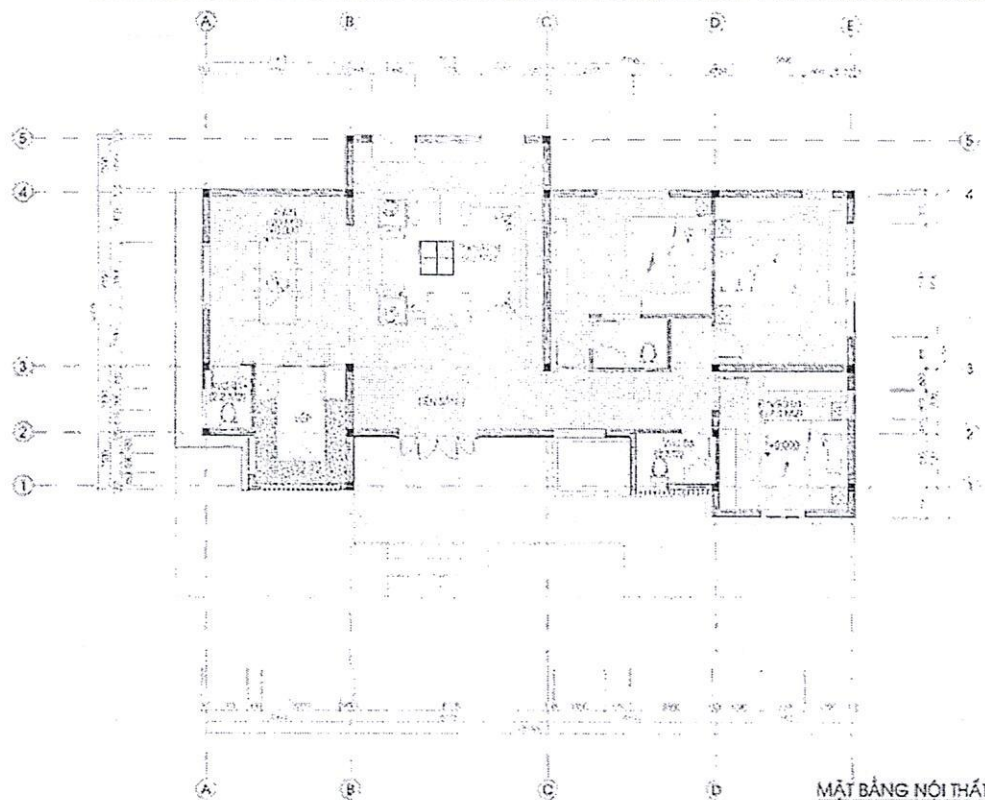
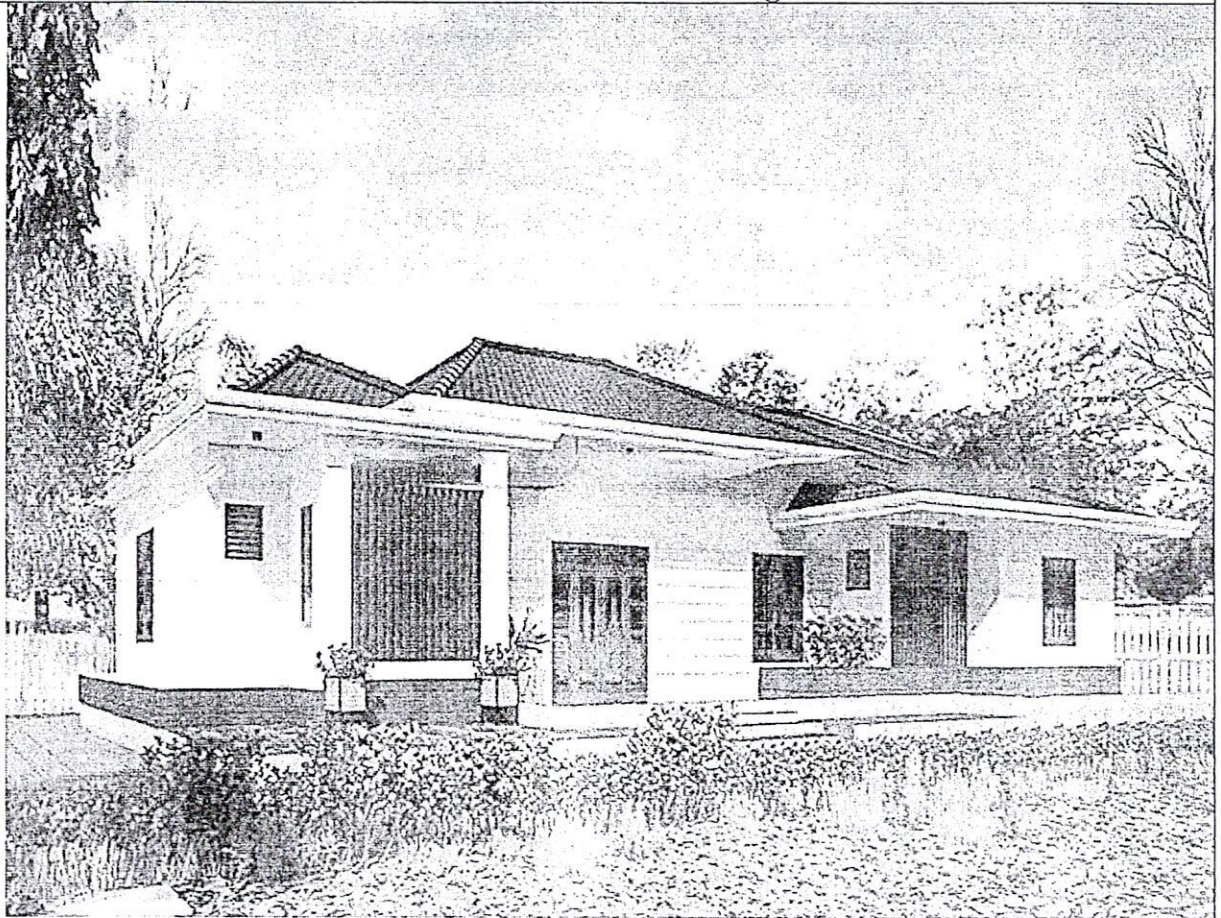


MẶT BẰNG
DIỆN TÍCH SỬ DỤNG: 72m²

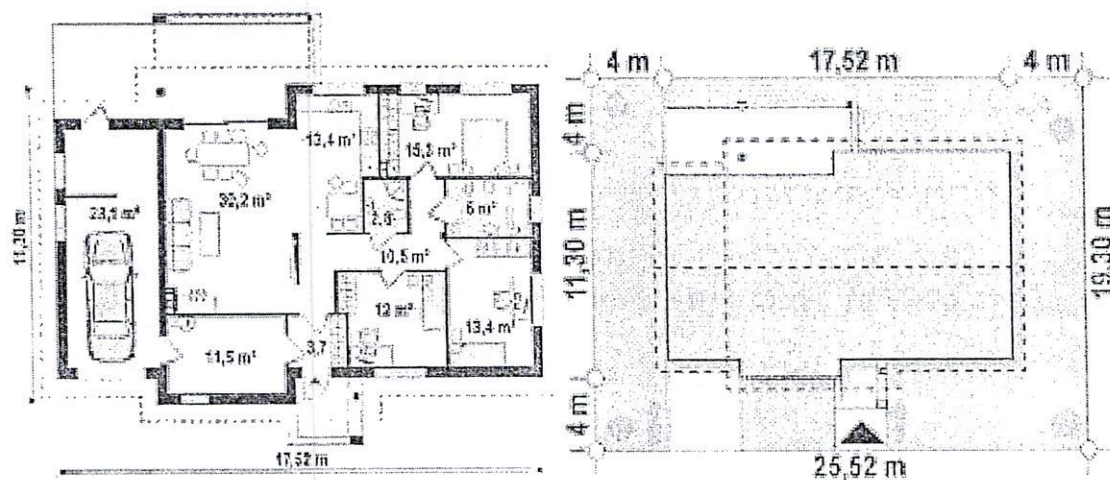
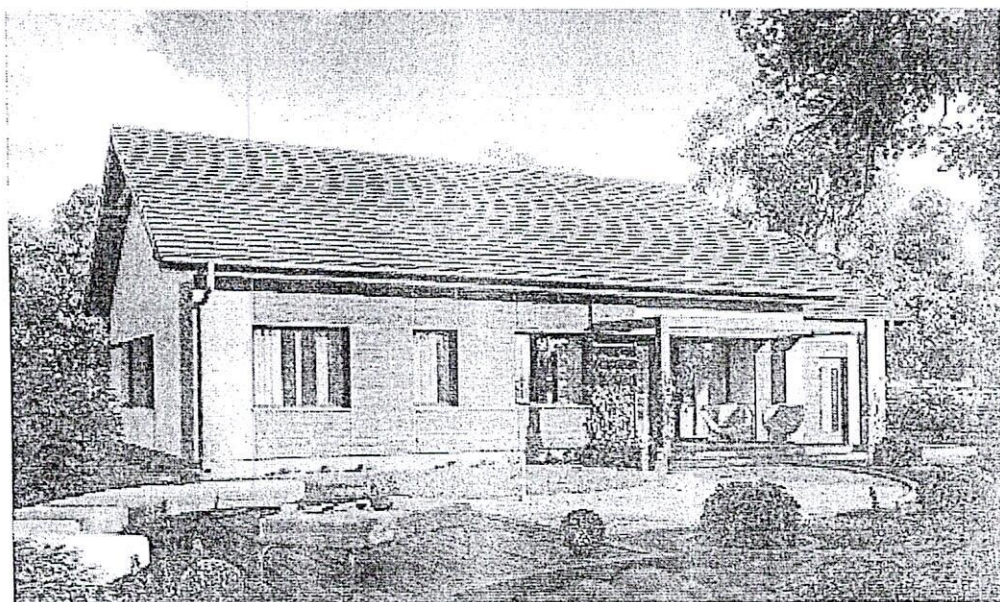
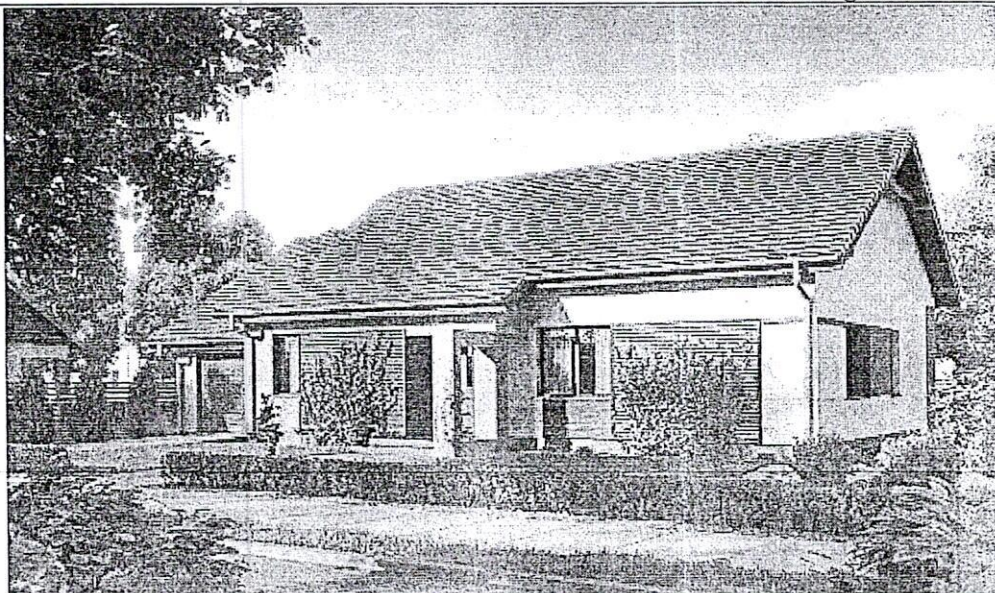


MẶT BẰNG Mái
DIỆN TÍCH SỬ DỤNG: 72m²

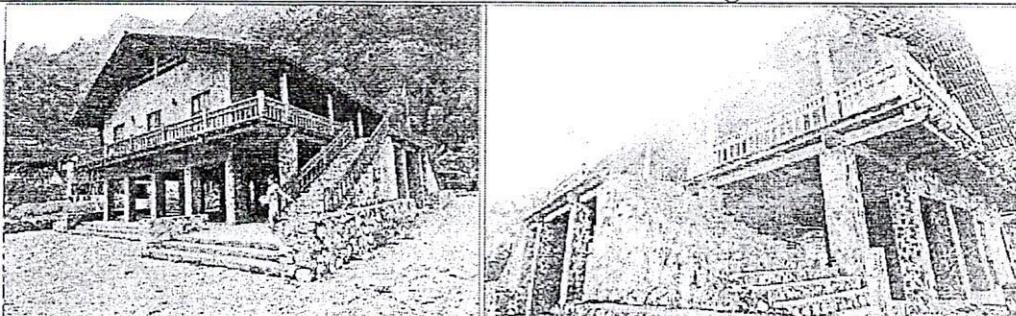
Mẫu số 2 – Nhà ở 1 tầng



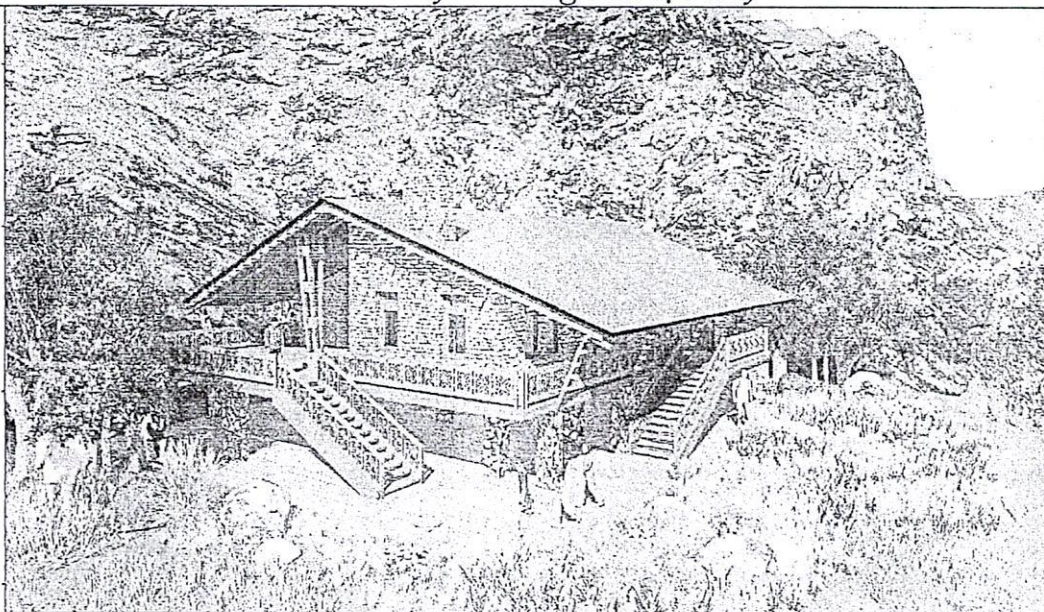
Mẫu số 3 – Nhà ở 1 tầng



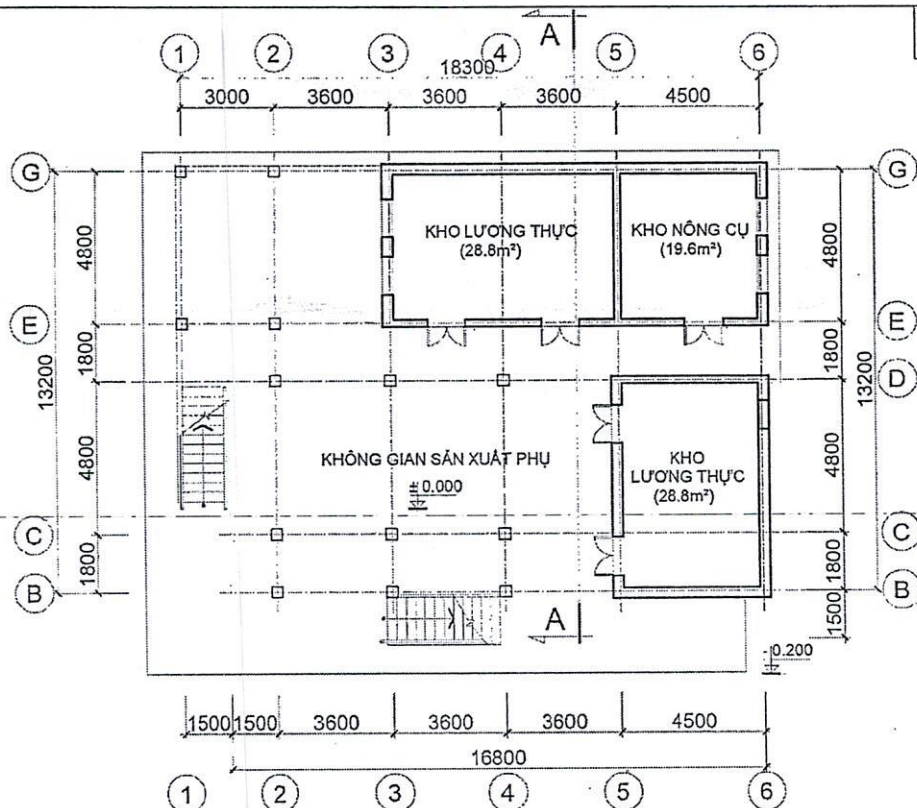
Mẫu số 4 – Nhà ở 2 tầng



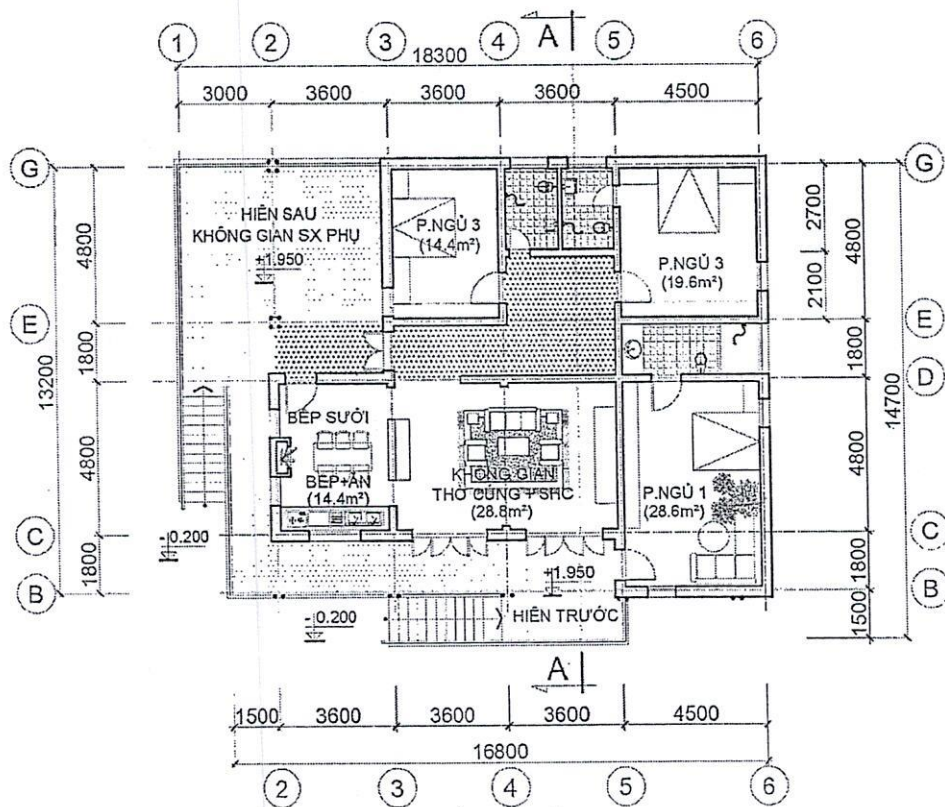
Nhà ở truyền thống dân tộc Tày



Nhà vườn 2 tầng – thiết kế cho dân tộc Tày

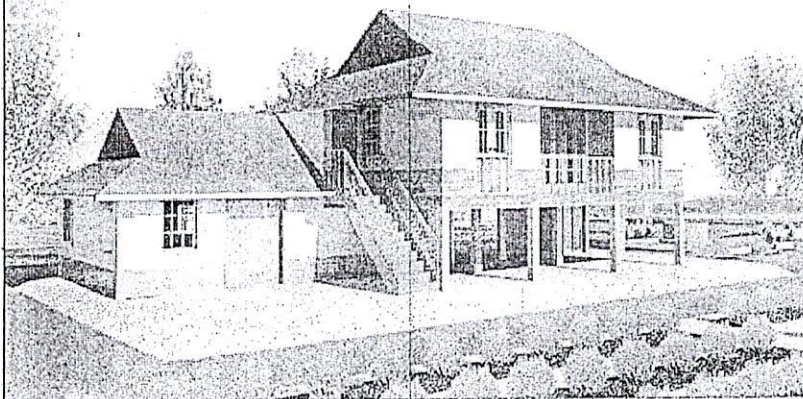
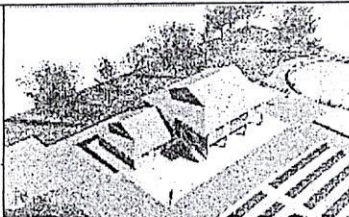


MẶT BẰNG TẦNG 1

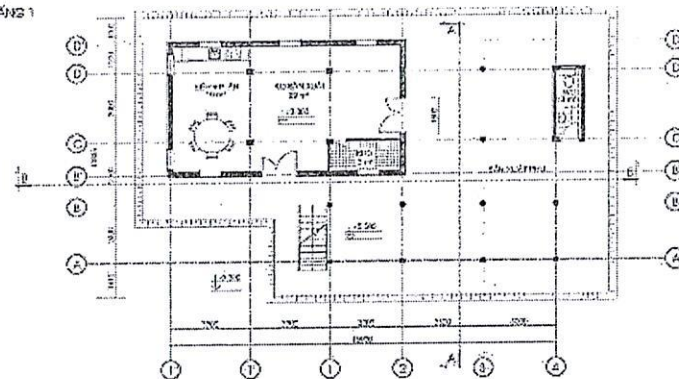


MẶT BẰNG TẦNG 2

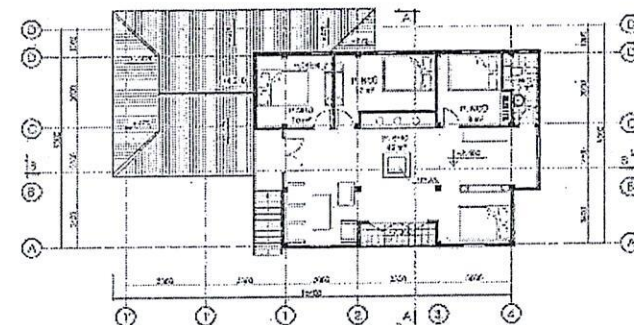
Mẫu số 5 – Nhà ở 2 tầng, nửa sàn – nửa trệt



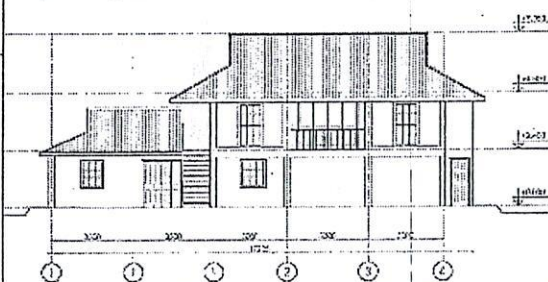
MẶT BẰNG TẦNG 1



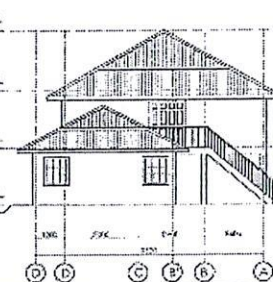
MẶT BẰNG TẦNG 2



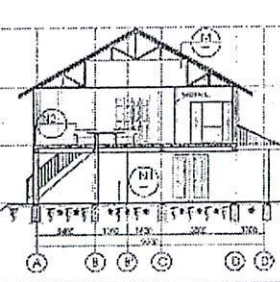
MẶT DUNG TRỤC T-4



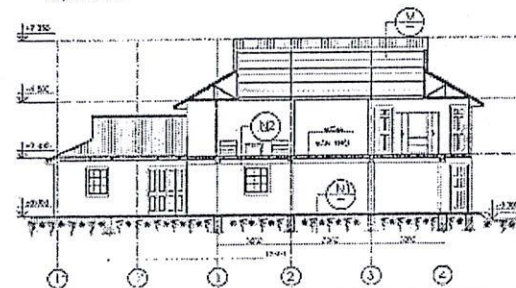
MẶT DUNG TRƯỚC A



MẶT CẮT A-A



MẶT CẮT B-B



Mẫu số 6 – Nhà ở 2 tầng

